

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Desistência Voluntária (art. 15 do CP)

Vamos lembrar.

Você inicia a execução, dá um tiro no concorrente. O tiro pega apenas de raspão. Você tem a total chance de descarregar a munição restante, mas bate a consciência, e você, por vontade própria (VOLUNTARIAMENTE) DESISTE da empreitada e vai embora. É a famosa DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.

Você responderá por homicídio?

Não, **você não responderá por homicídio**. Responderá apenas **pelos atos já praticados**. Como assim? Você responderá pelo que causou, possivelmente, pelo crime de lesões corporais, *mas não por homicídio*.

Veja o que diz o Código Penal:

Desistência voluntária e arrependimento eficaz

Art. 15 - **O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.**

Trata-se do instituto da DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.

É um caso onde o crime não se consuma, não se concretiza o resultado. Há interrupção da execução do delito por desistência do agente caracteriza a DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. É conhecida como tentativa abandonada.

Ressalta-se que o comportamento do agente deve ser VOLUNTÁRIO, **mas não precisa ser ESPONTÂNEO**. Em outros termos, o agente deve agir por vontade próprio, mas não precisa ser por ideia própria, alguém pode sugerir que ele desista de prosseguir no crime.

Saudações.

Professor RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

"Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna". João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA

Art. 15 - **O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.**

O comportamento do agente deve ser VOLUNTÁRIO, **mas não precisa ser ESPONTÂNEO**. Em outros termos, o agente deve agir por vontade próprio, mas não precisa ser por ideia própria, alguém pode sugerir que ele desista de prosseguir no crime.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
